

1521481-71.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255020/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 27497960 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2255020 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO JARDIM DA SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521481-71.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521481-71.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255020/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 27497960 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2255020 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO JARDIM DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de DIEGO JARDIM DA SILVA, porque teriam cometido o crime previsto nos incisos II e IV do §4º do art. 155 do Código Penal, na forma tentada. Consta na exordial que, em 18 de setembro de 2022, por volta das 09h50, na Av. Governador Adhemar Pereira de Barros, o acusado, previamente ajustado e em unidade de desígnios com outro indivíduo de qualificação desconhecida, teria tentado subtrair para si, mediante escalada, cinco torneiras, três metros de cabos

elétricos e pedaços de alumínio pertencentes a M.E.A.N.. A denúncia foi recebida (fls. 53/54), providência ratificada a fls. 99. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 86), ofertou resposta à acusação (fls. 93). O laudo de exame pericial do local dos fatos está a fls. 95/98. A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo, ao final, interrogado o acusado. Na fase do art. 402 do CPP, nada se requereu. Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência integral desta ação penal. A DPE, por sua vez, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando o afastamento da qualificadora da escalada em razão da ausência de perícia, bem como a redução das sanções pela confissão, no mais tecendo-se outras considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário, PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano, inexistem nulidades a sanar, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito, é de rigor a procedência integral desta ação penal. Jefferson reconheceu o réu em juízo. Informou que um vizinho de um imóvel pertencente à sua mãe telefonou avisando que alguém o teria invadido. Rumou ao local, onde surpreendeu o réu no piso superior da casa com uma sacola contendo objetos lá subtraídos, fiação, torneiras e peças de alumínio retiradas de portas e janelas. Referiu que o acesso do agente deu-se pulando o muro da casa eis que nenhuma porta externa foi arrombada. A policial militar Miriam foi acionada e no local dos fatos encontrou o réu preso no local dos fatos pela vítima. Disse que o réu admitiu que, conluiado com um comparsa, ali estava a furtar bens. Disse que em poder do réu havia um saco contendo partes de uma porta e fiação. Interrogado em juízo, Diego confessou que, conluiado com Rogerio, invadiu a casa local dos fatos pulando um muro e subtraiu uma torneira e um "cabo de fio". Diante deste coeso e seguro panorama probatório, tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame pericial do local dos fatos já referido no relatório, bem como do auto de exibição, apreensão e entrega a fls. 15/16. A prova oral coligida, como explicitado, comprovou que os fatos se deram na forma preconizada na exordial acusatória. Ademais, a escalada foi, inequivocamente, o meio de invasão do agente no imóvel, fato que ele admitiu. A testemunha Jefferson também afirmou que não havia outro meio do réu adentrar a casa. Logo, em que pese a casa tenha sido objeto de perícia, é absolutamente prescindível apontamento específico de vestígio de escalada, circunstância que nem sempre deixa sujeidades. Com base nas diretrizes do art. 59 do CP, fixo a sanção-base em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa. A sanção restou arbitrada acima do mínimo patamar previsto em face da presença de duas qualificadoras. Em razão da confissão integral atenuam-se as sanções: 2 anos, 6 meses de reclusão e 12 dias-multa. Em face da tentativa, é de rigor a redução das sanções em metade - fração intermediária abstratamente prevista, vez que o acusado percorreu parte considerável do "iter criminis" até a chegada de Jefferson, e os itens já haviam sido subtraídos: 1 ano, 3 meses de reclusão e 6 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o aberto, conforme prevê a alínea "c" do §2º do art. 33 do CP. É viável a substituição da sanção privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade a ser definida na fase executória. Defiro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR DIEGO JARDIM DA SILVA, qualificado nos autos, por haver infringido a proibição contida nos incisos II e IV do §4º do art. 155 do Código Penal, na forma tentada, às penas de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial de expiação ABERTO, bem como 6 dias-multa no piso mínimo unitário legal. A pena corporal restou SUBSTITUÍDA por prestação de serviços à comunidade a ser definida na fase executória. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA